主題精選：不妨礙原登記之同一性 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 更正登記要件：不妨礙原登記之同一性
發布日期: 2021-06-17
內文
各位同學好
今日專欄說明有關更正登記的要件之一「不妨礙原登記之同一性」概念，參最高行政法院48
年判字第72號判例，後續專欄也會再補充幾個案例，讓同學對更正登記的類型與處理方式更為
清楚：
該判例提及重點：
土地法第四十三條所規定之絕對效力，係就對於第三人之關係而言。故第三人信賴登記而取得
土地權利時，不因登記之無效或撤銷而被追奪。並非謂一經為總登記後，即不能復為權利變更
之登記。
土地登記完畢後，利害關係人發見登記錯誤時，固得依土地法第六十九條之規定，以書面聲請
該管上級機關，查明核准更正。但此種登記錯誤之更正，應以不妨害原登記之同一性者為限。
若登記人以外之人，對登記所示之法律關係有所爭執，則應訴由司法機關審判，以資解決，殊
非可依上述規定，聲請更正登記，以變更原登記所示之法律關係。
原告主張本件土地應由本件各原告繼承而公同共有，其登記為黃某等二人自臺灣省日據時期即
共同繼承，係屬錯誤，顯係就登記所示之私法關係，有所爭執。自應依民事訴訟程序，訴請法
院審判，不得依土地法第六十九條之規定而為更正登記之聲請，以改變原登記所示之法律關
係，而妨害原登記之同一性。況原告聲請更正登記，係請求回復未為繼承登記前之原狀，是其
名為聲請更正登記，實係要求塗銷黃某等之繼承登記，尤不屬上開土地法規定更正登記之範
圍。
曾老師補充說明：根據「更正登記法令補充規定」
申請更正登記，如更正登記後之權利主體、種類、

範圍或標的與原登記原因證明文件所載不符者，有
違登記之同一性，應不予受理。因此，本案例係認
為繼承人錯誤，而欲申請更正登記，惟更正後，其
權利主體將與原本申辦繼承登記之相關文件不符，
包含繼承系統表、戶籍謄本等，故有違登記同一
性，而不能以更正登記方式辦理。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 更正登記不妨礙原登記同一性
發布日期: 2019-03-21
內文
各位同學好
今日專欄談有關「更正登記」之概念
• 一、類型
1. 核准更正：登記人員或利害關係人，於登記完畢後，發見登記錯誤或遺漏時，非以書面聲
請該管上級機關查明核准後，不得更正。須不妨害原登記之同一性，亦即更正登記後，登
記事項所示法律關係應與原登記者相同，不得變更。
2. 逕行更正：但登記錯誤或遺漏，純屬登記人員記載時之疏忽，並有原始登記原因證明文件
可稽者，由登記機關逕行更正之。
• 二、要件
更正登記之要件
1. 形式要件
2. 登記人員、利害關係人申請。
3. 登記完畢。
4. 書面向上級機關申請核准。
5. 須經有利害關係之第三人同意。
6. 實質要件
7. 登記有錯誤、遺漏。
8. 不妨礙原登記之同一性。
其中，所謂「不妨礙原登記之同一性」說明如下：
申請更正登記，如更正登記後之權利主體、種類、範圍或標的與原登記原因證明文件所載不符
者，有違登記之同一性，應不予受理(更正登記法令補充規定第6點)。更正登記以不妨害原登
記之同一性為限，若登記以外之人對於登記所示之法律關係有所爭執，則應訴由司法機關審
判，以資解決。(更正登記法令補充規定第7點)

故不妨礙原登記之同一性，指更正登記後，登記事
項所示之法律關係，應原登記相同，不得變更，即
更正後不發生原權利人權利、義務之變動。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下